

1003133-86.2021.8.26.0587

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: Guilherme Kirschner

Comarca: São Sebastião

Foro: Foro de São Sebastião

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 03/05/2022

... veículo apreendido e em situação de trafico de entorpecentes e teve o respectivo perdimento decretado, mas o a Fazenda Pública continuou a cobrar o IPVA, protestando o nome do autor. Por este motivo o autor teve sentença judicial favorável declarando a inexigibilidade dos débitos fiscais, motivo pelo qual agora quer o autor indenização por dano moral.

Todavia, razão não lhe ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Sebastião

Foro de São Sebastião

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Emídio Orselli, 333, Sao Sebastiao-SP - cep 11600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às18h00min

1003133-86.2021.8.26.0587 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1003133-86.2021.8.26.0587

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Reginaldo Pereira da Silva

Requerido:

Fazenda do Estado de São Paulo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Guilherme Kirschner

Vistos.

A ação é improcedente.

O autor teve o seu veículo apreendido e em situação de trafico de entorpecentes e teve o respectivo perdimento decretado, mas o a Fazenda Pública continuou a cobrar o IPVA, protestando o nome do autor. Por este motivo o autor teve sentença judicial favorável declarando a inexigibilidade dos débitos fiscais, motivo pelo qual agora quer o autor indenização por dano moral.

Todavia, razão não lhe assiste.

Trata-se de mero aborrecimento, que não enseja indenização, mormente a considerar a ausência de qualquer ato constrictório. Sobre o tema:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA INDEVIDAMENTE PELO INSS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. INDENIZAÇÃO INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DO PARTICULAR AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. O mero ajuizamento de execução fiscal em face do agravante de crédito não executável, como concluiu o Tribunal de origem, não pode ser considerado capaz, por si só, de causar danos morais.

2. Além disso, no caso presente inexistem provas de que o evento apontado foi suficiente a provocar angústia ou mácula à sua pessoal e profissional da parte, até porque não foi praticado nenhum ato de constrição em desfavor de seu patrimônio.

3. É firme o entendimento desta Corte de que não cabe indenização por dano moral em caso de mero aborrecimento. Precedentes: AGRG no AREsp. 631.478/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1.4.2016; e AGRG no AG 1.422.960/SC, Rel. Min. Maria ISABEL Gallotti, DJe 9.4.2012. 4. Agravo Regimental do Particular desprovido. (STJ; AgRg-AI 1.431.129; Proc. 2012/0137629-5; PE; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; Julg. 28/08/2018; DJE 20/09/2018; Pág. 1498)

Ante o exposto, julgo improcedente a ação, na forma do art. 487, I, do CPC.

PI

Sao Sebastiao, 03 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA